CONTRATO Nº 089/2022

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISCRIMINADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2021 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 410/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4335/2021 – QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ E A EMPRESA IPM SISTEMAS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 82.892.274/0001-05, com sede na Av. Acioni Souza Filho, nº 403 (Beira Mar São José), Praia Comprida – São José/SC, CEP: 88103-790, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, representada neste **ato por sua Secretária Municipal, Sra. Adriana Isolete de Souza**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa **IPM SISTEMAS LTDA.**, com sede na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 86, sala 01 a 07, bloco A, Centro, Florianópolis/SC, registrada no CNPJ sob o nº 01.258.027/0001-41, neste ato representado por seu representante legal, **Sr. Aldo Luiz Mees**, inscrito no CPF sob o nº 292.867.519-15, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 155/2021 – Processo de Compras nº 410/2021 – Processo Administrativo nº 4335/2021**, homologado em 03/03/2022, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 e 9648/98, Lei nº 10.520/2002, ao edital antes citado, à proposta e as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente termo dispõe sobre a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INSEPARÁVEIS, COM ACESSO VIA INTERNET E INTERFACE GRÁFICA WEB, PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA AS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIA, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO BEM COMO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO, INTEROPERABILIDADE E TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ALÉM DA REPLICAÇÃO DAS BASES DE DADOS PARA O DATA CENTER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.".**

PARÁGRAFO ÚNICO – Integra e completa o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do **Pregão Eletrônico nº 155/2021 – Processo de Compras nº 410/2021 – Processo Administrativo nº 4335/2021**, bem como a proposta da **CONTRATADA**, os anexos e os pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por no máximo 48 (quarenta e oito) meses conforme art. 57, inc. IV da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1 – Dá-se a este instrumento o valor de **R$5.512.384,00 (cinco milhões, quinhentos e doze mil e trezentos e oitenta e quatro reais),** referentes ao **Lote IV** do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, conforme proposta da CONTRATADA no **Pregão Eletrônico nº 155/2021**, devidamente homologada.

3.2 – O pagamento será efetuado por meio de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do dia do fornecimento dos itens com a respectiva Nota Fiscal, emitida no mínimo em 02 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razão Social, apresentados para a habilitação e proposta, desde que comprovada a regularidade da situação fiscal do licitante.

3.3 – O atraso na entrega da nota fiscal/Fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.

3.4 – Para as empresas, cujos produtos e serviços estejam enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, descritos no Anexo único dos Protocolos ICMS 42 de 03/07/2009 e ICMS 82 de 26/03/2010, que estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, estas deverão se adequar ao disposto nos referidos protocolos.

3.5 – Em nenhuma hipótese serão autorizadas despesas sem a competente previsão orçamentária.

3.6 – Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser computado esse intervalo de tempo para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.

3.7 – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução do objeto contratado, nem implicará em aceitação dos serviços em desacordo com o previsto no Edital e seus anexos;

3.8 – Os preços do presente contrato serão fixos e irreajustáveis durante a sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS

4.1 – O crédito orçamentário necessário ao atendimento das despesas do Pregão Eletrônico n. 155/2021 correrá à conta do Orçamento Geral do Município de São José, para o exercício de 2022.

Despesa	Descrição	Fonte de Recurso	Código Dotação
8745	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	138 - SUS - União -	339040020000
8746	AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	82 RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE	339040020000
8749	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42 Vigilância Sanitária - FR 42	339040020000
8750	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	138 SUS - União	339040020000
8751	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	138 SUS - União	339040020000
8752	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	82 RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE	339040020000
13372	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80 RECURSOS ORDINÁRIOS	339039110000
13386	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	81 RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO	339039110000
13597	MANUTENÇÃO DO FMAS	80 RECURSOS ORDINÁRIOS	339039110000

CLÁUSULA QUINTA – DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA

5.1 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato, a legislação pertinente, especialmente, quanto às obrigações previdenciárias, trabalhistas, de segurança, tributária, administrativa e civil.

5.2 – É de total responsabilidade da CONTRATADA a observância das normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, que deverão estar em efetivo funcionamento, durante a execução do objeto deste contrato.

5.3 – As multas ou outras penalidades impostas à CONTRATADA pela Superintendência Regional do Trabalho deverão ser pagas pela mesma.

5.4 – Atrasos no cronograma, decorrentes de penalidades impostas por infração, não serão considerados, em hipótese alguma, motivo de força maior.

5.5 – O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço prejudique a execução do objeto, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigado a declarar os motivos desta decisão.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1 – a Contratada deverá, estritamente, obedecer às regras constantes do Termo de Referência, em especial aquelas referentes aos prazos de implantação e atendimento dos chamados de assistência técnica efetuados pelo Município de São José/SC;

6.2 – Demais informações estão contidas no Termo de Referência, que é parte integrante do Edital e deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES

7.1 – São obrigações do **CONTRATANTE:**

a) Permitir acesso dos empregados da Contratada às dependências da Secretaria de Administração de São José ou outro local indicado, para entrega do bem;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada, sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos;
c) Solicitar a substituição dos produtos com defeitos ou especificações discrepantes às exigidas neste procedimento;
d) Atestar a(s) nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.

7.2 – São obrigações da **CONTRATADA**:

a) A Contratada obriga-se a fornecer o produto novo e de acordo com as especificações mínimas exigidas conforme o Termo de Referência e da proposta de preços apresentada. O produto deverá estar intacto no momento da entrega, caso contrário, deverá ser substituído. Nesse caso, todos os custos correrão por cargo da empresa vencedora;
b) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
c) Manter os seus empregados identificados, quando no recinto de qualquer órgão do Município de São José;
d) Responder por quaisquer danos causados diretamente aos produtos ou a outros bens de propriedade da **Secretaria Municipal de Administração**, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a entrega do bem;
e) Apresentar, sempre que solicitados, documentos que comprovem a procedência dos produtos fornecidos
f) Comunicar ao Fiscal, qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos produtos e os esclarecimentos julgados necessários;
g) A contratada deve prover a infraestrutura necessária para hospedar sua solução em um regime de missão crítica, atendendo com uma taxa de disponibilidade mínima de 99% ao ano;

h) Manter durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido impedi-lo-á de participar de novas licitações pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto ao Município, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei;

8.2 – As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações;

8.3 – Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as seguintes penalidades:

8.3.1 – *Advertência escrita*, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou contratado;

8.3.2 – *Multa*, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites:

8.3.2.1 – 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

8.3.2.2 – 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação do contrato por culpa da CONTRATADA;

8.3.2.3 – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado;

8.3.2.4 – 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo;

8.3.2.5 – A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;

8.3.2.6 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso;

8.3.2.7 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

8.3.2.8 – Não tendo sido prestada a garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

8.3.2.9 – As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

8.3.3 – *Suspensão*, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de São José, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:

8.3.3.1 – Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
8.3.3.2 – Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
8.3.3.3 – Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata;
8.3.3.4 – Não manter a proposta após a adjudicação;
8.3.3.5 – Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
8.3.3.6 – Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
8.3.3.7 – Fraudar a execução do contrato;
8.3.3.8 – Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

8.3.4 – *Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública* enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de São José, que será concedida quando o contratado ressarci-la pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de suspensão.

8.4 – Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa.

8.6 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.7 – O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa.

8.8 – A critério do Município de São José caberá rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial quando a contratada:

8.8.1 – Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito a

outra parte de cobrança de multa e indenização pelo descumprimento do mesmo no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total restante previsto à sua plena execução, tendo por base o seu período de vigência;
8.8.2 – Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou;
8.8.3 – Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização do Município, ou;
8.8.4 – Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

9.1 – Neste contrato, são conferidas ao CONTRATANTE as prerrogativas de:

9.1.1 – Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos da CONTRATADA;
9.1.2 – Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da declaração de nulidade do Contrato;
9.1.3 – Fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou CONTRATADA;
9.1.4 – Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado;
9.1.5 – Ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoais e serviços vinculados ao seu objeto, visando acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, praticadas pela CONTRATADA, bem como na hipótese de rescisão;

9.2 – Os serviços serão fiscalizados por servidores indicados diretamente pela **Secretaria Municipal de Administração e demais órgãos participantes**, através de **Portaria**, a ser publicada no **Diário Oficial dos Municípios**, com as respectivas atribuições, a quem caberá:

9.3 – O servidor responsável pela fiscalização dos serviços, com fornecimento, objeto do Pregão, poderá solicitar à Contratada o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço prejudique a execução dos trabalhos, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigada a declarar os motivos desta decisão.

9.4 – A Contratada será obrigada a readequar, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que não estiverem em conformidade com a solicitação feita pela fiscalização;

9.5 – Aceitos os serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10 – Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

10.1 – Unilateralmente, pelo CONTRATANTE:

10.1.1 – Quando houver modificações do objeto contratado para melhor adequação aos seus objetivos;
10.1.2 – Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto.

10.2 – Por acordo das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11 – O presente Contrato poderá ser rescindido, sempre mediante justificativas oriundas da **Secretaria Municipal de Administração**.

11.1 – De forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja autorização escrita e fundamentada da **Secretaria Municipal de Administração** e conveniência para o município.

11.2 – Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada **Secretaria Municipal de Administração** e com base nos seguintes motivos:

11.2.1 – O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
11.2.2 – O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
11.2.3 – O atraso injustificado da CONTRATADA no início da execução do objeto;
11.2.4 – A paralisação pela CONTRATADA na execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
11.2.5 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação de CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato;
11.2.6 – O desatendimento pela CONTRATADA nas determinações regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
11.2.7 – O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execução, anotadas pelo servidor designado pelo CONTRATANTE;
11.2.8 – A decretação de falência da CONTRATADA;
11.2.9 – A dissolução da CONTRATADA;
11.2.10 – A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato;
11.2.11 – Razões de interesse público, invocadas pelo CONTRATANTE, de alta relevância a amplo conhecimento, justificada e determinada pela **Secretaria Municipal de Administração** e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;
11.2.12 – A ocorrência, invocada pelo CONTRATANTE, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução deste contrato.

11.3 – A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízos de outras, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9648/98;

11.3.1 – Assunção imediata pelo CONTRATANTE do objeto deste contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE e execução direta ou indireta;
11.3.2 – Saque pelo CONTRATANTE dos valores retidos em caução, bem como dos seus acréscimos, para ressarcimento de eventuais prejuízos e despesas havidas com a rescisão.

11.4 – Por ato da CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa, quando o CONTRATANTE:

11.4.1 – Não cumprir cláusulas deste contrato;

11.4.2 – Cumprir irregularmente cláusulas contratuais;

11.5 – O CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execução tenha sido realizada em desacordo com este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO

12.1 – A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

12.2 – A nulidade não exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo ao CONTRATANTE promover a responsabilidade de quem deu causa a nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

13.1 – Este contrato vincula as partes ao Edital de Licitação do **Pregão Eletrônico nº 155/2021** e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – As partes elegem o foro da Comarca de São José para dirimir qualquer questão contratual com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS SEGUROS

15.1 – A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal, das instalações de serviços, com fornecimento, colocadas a sua disposição e de todos os equipamentos/materiais, veículos que utilizar na execução dos serviços previstos neste contrato.

15.2 – A cobertura de seguro previsto neste contrato não exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigações e responsabilidade da CONTRATADA, assumida em razão do contrato ou por força de Lei, ficando a CONTRATADA plenamente responsável, por quaisquer perdas e danos não cobertos por seguro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES

16.1 – Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis nº 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito público, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordada e ajustada, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este Contrato em **03** (**três**) vias de igual teor e forma.

São José (SC), 29 de abril de 2022.

Adriana Isolete de Souza
Secretária Municipal de Administração
Decreto n.º 7603/2017

IPM SISTEMAS LTDA
Representante Legal